

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1746/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – העברת מס בין עוסקים מורשים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 16 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 16 –

(1) בפסקה (1), אחרי "המוכר" יבוא "ואם המוכר והקונה הם עוסקים מורשים – הקונה, לגבי עסקאות בסכום העולה על 9,000 שקלים חדשים; לעניין זה, הקונה יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדוח שעליו להגיש בשל עסקאותיו";

(2) בפסקה (2), אחרי "נותן השירות" יבוא "ואם נותן השירות ומקבל השירות הם עוסקים מורשים – מקבל השירות, לגבי עסקאות בסכום העולה על 9,000 שקלים חדשים; לעניין זה, מקבל השירות יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדוח שעליו להגיש בשל עסקאותיו";

דבר ה ס ב ר

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975, נקבעו תנאים לעניין התרת ניכוי מס תשומות. אחד התנאים הוא הצגת חשבונית מס, ותנאי נוסף הוא כי התשומות שימשו בעסקאות החייבות במס. השיטה הקיימת יצרה תופעה שלילית לפיה עוסקים מנכים תשומות העונות על התנאי הראשון אך אינן עונות על התנאי השני. במילים אחרות, מוצגות חשבוניות שבגינן לא שולם מס.

תופעת החשבוניות הפיקטיביות גורמת להפסדים מצטברים של עשרות מיליארדי שקלים לקופת

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

המדינה. הטיפול בתופעה באמצעות אכיפה מעמיס הוצאות כבדות על אוצר המדינה. התופעה היא תולדה של שיטת חישוב בסיס מס הערך המוסף לעוסקים (עצמאים), המחושב כהפרש שבין סכום העסקאות החייבות במס לבין סכום התשומות שהותרו בניכוי. מאחר שעוסק רשאי לקזז את מס התשומות, המחיר האפקטיבי של שירותים ומוצרים שהוא רוכש לטובת הפעילות העסקית הם המחיר בניכוי מס הערך המוסף, לעומת הצרכן הסופי שאינו רשאי לקזז תשומות.

כיוון שרכיב מס הערך המוסף עומד על 17% מבסיס ההכנסה, קיימת מוטיבציה לעוסקים להציג חשבוניות פיקטיביות. על פי הערכות כשליש ממס ערך מוסף שמחושב על עסקאות בין עוסקים מקווז כנגד תשומות ורק כשני שלישים מן המס אכן מוטלים בפועל על הצרכנים הסופיים. עקב הצגת חשבוניות פיקטיביות המוצגות כהוצאה, קטן גם בסיס ההכנסה ממנו מחושב מס ההכנסה.

פטור ממס ערך מוסף בעסקאות בין עוסקים עשוי להביא למספר תוצאות חיוביות, בהן: הגדלת בסיס ההכנסה ממנו מחושב מס ההכנסה; הגברת הצריכה כתוצאה מהפחתת המחיר; סיוע לעוסקים קטנים (עוסקים פטורים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 100,000 שקלים חדשים לשנה) שאינם רשאים לקזז תשומות; הגברת הנזילות הכספית של עסקים המחויבים לעיתים במס ערך מוסף בטרם קבלת ההכנסה עקב פערים הנובעים מדחיית תשלום (תופעה המוכרת בשם שוטף פלוס); חיסכון בניהול ותפעול מערכות איתור ובקרה לחשבוניות פיקטיביות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אם המוכר והקונה הם עוסקים מורשים, בעסקת מכר בסכום העולה על 9,000 שקלים חדשים, הקונה יהיה חייב בתשלום המס במקום המוכר. כמו כן, אם נותן שירות ומקבל שירות הם עוסקים מורשים, בעסקה בסכום העולה על 9,000 שקלים חדשים – מקבל השירות יהיה חייב בתשלום מס במקום נותן השירות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3434; פ/937/22; פ/1988/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)